Señor Juez:

Asunto: tutela contra mi EPS

Yo, Jorge Iván Calderón Rueda, tengo 58 años, vivo en Bogotá y quiero poner una tutela contra mi EPS porque no me han querido operar de la rodilla y ya no aguanto más el dolor.

Hace como cinco o seis meses fui a consulta porque me dolía mucho la rodilla derecha. Me dieron cita con un especialista y el doctor me dijo que la tenía muy desgastada y que lo que necesitaba era una cirugía. Me dio una orden para la operación y me mandó a hacer unos exámenes, que ya me hice. Tengo tanto la orden como la historia clínica guardadas en mi casa.

Con la orden fui a la EPS a pedir que me autorizaran la cirugía. Me dijeron que tenía que esperar a que la revisaran. Volví varias veces, no sé cuántas, y siempre me decían lo mismo: que todavía no estaba autorizada o que el sistema estaba caído. Una vez una señora me dijo que mejor volviera la semana siguiente. Eso es una burla, uno ya enfermo y lo tratan así, como si nada.

Después de un tiempo me di cuenta de que la orden de la cirugía se había vencido, porque me dijeron que ya tenía más de tres meses y que tenía que pedir otra cita con el especialista para que me hicieran una orden nueva. Pero esa cita tampoco me la dan, dicen que no hay agenda. O sea que ahora estoy peor que al principio.

Mientras tanto el dolor es cada vez más fuerte. Casi no puedo caminar, no puedo subir escaleras y por las noches no duermo. Soy conductor de bus y con la rodilla así no puedo trabajar bien. El mes pasado me tocó dejar de trabajar varios días y eso ha afectado la plata de mi casa. Además tengo la presión alta y tomo pastillas todos los días, pero eso no tiene que ver con lo de la rodilla.

Mi esposa falleció hace unos años y vivo con mi hija, que es la que me ayuda con los papeles. A mis 61 años no tengo cómo pagar una operación por lo particular, porque eso vale muchísimo. Mi hija fue la que me dijo que podía poner una tutela y por eso estoy escribiendo esto.

Yo sé que a otras personas sí las operan rápido porque conocen a alguien en la EPS, y a uno que no conoce a nadie lo dejan esperando. Eso no es justo. Leí en internet que la Corte ya dijo que las EPS tienen la obligación de operar a la gente, pero no me acuerdo de qué sentencia era ni qué decía exactamente.

Yo creo que la EPS está violando mi derecho a la salud porque no me atienden como debe ser y a uno lo dejan esperando sin darle respuesta.

Lo que quiero es que me ayuden a que me operen lo más pronto posible y que me traten bien. También que me solucionen lo de las citas y todo lo que haga falta para que esto se arregle.

No he puesto ninguna queja por escrito ni he ido a la Superintendencia de Salud. Solo he ido personalmente a la EPS. No sé si eso se necesita para la tutela.

Si necesitan los papeles se los llevo cuando me digan. Agradezco mucho su atención y quedo pendiente.

Atentamente,

Jorge Iván Calderón Rueda
Bogotá